

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 439/2541 นาย สงคราม อหันทริก
บริษัท รัตนโกสินทร์ ประกันภัย จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

ผู้รับประกันภัยคำจนจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ใดเป็นผู้เอาประกันภัยไว้และผู้ทำละเมิดเกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยอย่างไร อันจะทำให้ผู้รับประกันภัยคำจนต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญในเรื่องการบรรยายฟ้อง มิใช่เป็นเพียงรายละเอียดที่สามารถ นำสืบในชั้นพิจารณาได้ เมื่อโจทก์มิได้บรรยายให้เห็นว่าผู้ใดเป็นผู้เอาประกันภัย และ จ. มีความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัยอย่างไร อันเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของ จ. จึงเป็นคำฟ้องที่มีได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง ฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2536 นายเฉลียว ปาสี ข้าราชการซึ่งประกันภัยไว้กับจำเลยชนรยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายจำเลย ตกลงรับรยนต์ของโจทก์เข้าทำการซ่อมแต่จำเลยไม่จัดการซ่อมจนถึงวันฟ้อง ซึ่ง หากจำเลยจัดการซ่อมแล้วควรจะแล้วเสร็จภายใน 15 วัน ทำให้โจทก์ไม่สามารถใช้ รยนต์ของโจทก์ไปประกอบธุรกิจตามปกติต้องเช่ารยนต์เสียค่าเช่าวันละ 1,000 บาท แต่โจทก์ขอคิดเพียงวันละ 500 บาทนับถึงวันฟ้องเป็นเงิน 99,500 บาท ขอให้ บังคับจำเลยจัดการซ่อมรยนต์ของโจทก์ให้อยู่ในสภาพเดิมแล้วส่งมอบแก่โจทก์หาก ไม่จัดการซ่อมให้ใช้ราคา รยนต์เป็นเงิน 200,000 บาทและให้ใช้ค่าเสียหายจำนวน 199,500 บาท และอีกวันละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะซ่อมหรือใช้ราคา รยนต์แทนเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เนื่องจาก จำเลยไม่เข้าใจฟ้องโจทก์ว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบโจทก์ร่วมกับนายเฉลียวในฐานะ ใดและจำเลยรับประกันภัยรยนต์คันดังกล่าวไว้จากใคร เหตุใดจึงต้องรับผิดชอบ เพราะ แม้จำเลยจะเป็นผู้รับประกันภัยรยนต์คันดังกล่าว แต่จำเลยจะต้องรับผิดชอบก็ต่อเมื่อผู้ เอาประกันภัยรยนต์คันนั้นจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเท่านั้น และฟ้องโจทก์ในส่วน ค่าเช่ารยนต์ก็เคลือบคลุมเพราะไม่ปรากฏว่าโจทก์ประกอบอาชีพใด และเหตุใดจึง ต้องเช่ารยนต์ รยนต์ของโจทก์เสียหายไม่เกิน 30,000 บาท จำเลยไม่มีหน้าที่ ต้องซ่อมรยนต์ของโจทก์ ส่วนเหตุที่การซ่อมล่าช้าเพราะรยนต์ของโจทก์มีสภาพ เก่ามากจนไม่สามารถหาอะไหล่ได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยซ่อมรยนต์หมายเลขทะเบียน 6 ฐ-3920 กรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพเดิมแล้วส่งมอบแก่โจทก์ มิฉะนั้นให้ใช้ราคา 40,000 บาท ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 6,000 บาท นับแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2536จนกว่าจะส่งมอบหรือใช้ราคา รยนต์แทนแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบเนื่องจากจำเลยเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 83-5387 กรุงเทพมหานคร ที่นายเฉลียว ปาสีขับโดยประมาทเลินเล่อชนรถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหาย และจำเลยตกลงรับรถยนต์ของโจทก์ไปซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมตามที่จะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยตามใบรับเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ปรากฏว่าเอกสารท้ายฟ้องดังกล่าว มีข้อความว่า รถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายให้นำมาตรวจสอบความเสียหายและตกลงจะระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ไม่มีข้อความที่จำเลยจะรับผิดชอบหรือมีลักษณะเป็นการประนีประนอมยอมความแต่อย่างใดใจความตามคำฟ้องจึงสรุปได้ว่าโจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยคำจูน ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า อันว่าประกันภัยคำจูนนั้นคือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผู้รับประกันภัยคำจูนจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ใดเป็นผู้เอาประกันภัยไว้และผู้ทำละเมิดเกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยอย่างไร อันจะทำให้ผู้รับประกันภัยคำจูนต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญในเรื่องการบรรยายฟ้อง มิใช่เป็นเพียงรายละเอียดที่สามารถนำสืบในชั้นพิจารณาได้ เมื่อโจทก์มิได้บรรยายให้เห็นว่าผู้

ใดเป็นผู้เอาประกันภัยและนายเฉลียวมีความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัยอย่างไรอันจะเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของนายเฉลียว จึงเป็นคำฟ้องที่มีได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 วรรคสอง ฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุมศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชวลิต ศรีสง่า-บุญธรรม อยู่พัก-วิเทพ ศิริพากย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>